

Nr. 47 Projekt eines Notdienstgesetzes mit Stellungnahme des Oberkommandos der Wehrmacht. 15. Februar / 21. März 1938

MA, RW 19/482, unfol. Umdruck/Reinkonzept¹

Beginn:
Beginn:

a.: Vorlage an die Abteilungen des Oberkommandos der Wehrmacht. 15. Februar 1938

Geheim!

Betr.: Notdienstgesetz.

In der Anlage wird der vom Reichs- und Preuß. Ministerium des Innern nach den Abänderungsvorschlägen des OKW umgearbeitete Entwurf des Notdienstgesetzes zur nochmaligen Mitprüfung übersandt².

Abteilung Landesverteidigung beabsichtigt, wie folgt Stellung zu nehmen:

Zu § 2 (1): Außer den natürlichen Personen sind auch die *juristischen* Personen zu Dienstleistungen heranzuziehen³.

Begründung: Bei einem Dammbruch z. B. muß ein in der Nähe befindliches Tiefbauunternehmen (GmbH oder AG) *als solches* herangezogen werden können, da keine Zeit vorhanden ist, jeden zur Hilfeleistung notwendigen Betriebsangehörigen *einzel*n anzufordern.

Zu § 2 (4): Folgende Neufassung wird vorgeschlagen:

„(4) Dienstleistungen bei der Wehrmacht und im Reichsarbeitsdienst, in der Polizei oder SS-Verfügungstruppe haben in jedem Falle den Vorrang.“

Begründung: Eine Heranziehung der Angestellten und Arbeiter bei der Wehrmacht ist von der Zustimmung der zuständigen Dienststelle der Wehrmacht abhängig zu machen.

Da die Herausgabe des Gesetzes vordringlich ist und der Gesetzentwurf schon mehrfach zur Mitprüfung vorgelegen hat, wird um Stellungnahme bis 10. 3. 1938 gebeten, andernfalls Einverständnis angenommen wird.

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht
i. A. Jodl

[Anlage]

Geheim!

GESETZ ÜBER DIENSTLEISTUNGEN BEI ÖFFENT- LICHEN NOTSTÄNDEN. (NOTDIENSTGESETZ)

Vom ...

¹ GesEntw. auch überliefert in: MA, RW 19/1580, Bl. 159–169; RW 19/493, unfol.

² Es handelte sich nach den Entwürfen vom Febr. und Juni 1937 um die dritte Fassung des GesEntw.; Vorgängerversion mit Änderungswünschen des W Stb und Vorgeschichte s. ARH IV, Nr. 118.

³ Aufgreifen einer bislang unberücksichtigten Anregung des W Stb; s. ebd. Nr. 118b, Ziff. 1.

Entwurf von Januar 1938

Zur Sicherung einer wirksamen Bekämpfung öffentlicher Notstände hat die Reichsregierung das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

I. Allgemeines.

§ 1

Inhalt der Dienstleistung.

- (1) Zur Bekämpfung öffentlicher Notstände und wirtschaftlicher Gefahren sowie zur Vorbereitung ihrer Bekämpfung können auf Grund dieses Gesetzes Dienstleistungen gefordert werden. Die Dienstleistungen können in Handlungen, Duldungen und Unterlassungen bestehen.
- (2) Die Dienstleistung kann auch in der Übernahme eines öffentlichen Amtes bestehen. Der zur Wahrnehmung des Amtes Berufene ist zum nichtplanmäßigen Beamten auf Widerruf zu ernennen.
- (3) Ist der Notdienstpflichtige im Besitze von Sachen, die er bei Ausführung der Dienstleistung benötigt, kann von ihm die Verwendung dieser Sachen bei seiner Dienstleistung verlangt werden.

II. Kreis der Leistungspflichtigen und -berechtigten.

§ 2

Leistungspflichtige.

- (1) Zu Dienstleistungen können alle Bewohner des Reichsgebiets vom vollendeten 15. bis zum vollendeten 65. Lebensjahre herangezogen werden.
- (2) Personen, die auf Grund früherer Betätigung im öffentlichen Dienst ein Ruhegehalt, eine Rente oder ein ähnliches Entgelt aus einer öffentlichen Kasse beziehen, können ohne Rücksicht auf ihr Lebensalter zu Dienstleistungen auf Grund dieses Gesetzes herangezogen werden.
- (3) Von Dienstleistungen sind befreit:
 - a)
Mütter von Kindern unter 15 Jahren, falls sie mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft leben,
 - b)
Schwangere vom sechsten Monat der Schwangerschaft an bis zwei Monate nach der Niederkunft,
 - c)
arbeitsunfähige Personen.
- (4) Dienstleistungen auf Grund des Wehrgesetzes und im Reichsarbeitsdienst, in der Polizei oder SS-Verfügungstruppe haben in jedem Falle den Vorrang.

§ 3

Leistungsberechtigte.

- (1) Der Reichsminister des Innern bestimmt die Behörden, die Dienstleistungen nach § 1 fordern können, sowie die Voraussetzungen für die Anforderung der Dienstleistungen. Er kann diese Befugnisse auf ihm nachgeordnete Behörden übertragen.
- (2) Der Notdienstpflichtige wird in der Regel durch schriftliche Aufforderung zur Dienstleistung herangezogen. In dringenden Fällen kann er auch in anderer Weise (mündlich, durch Zeichen oder Funkspruch) herangezogen werden; die Aufforderung ist jedoch schriftlich zu bestätigen, soweit es sich nicht um Dienstleistungen unbedeutender Art und geringen Umfanges handelt.

§ 4

Zuweisung von Notdienstpflichtigen.

(1) Der Reichsminister des Innern kann die Zuweisung von Notdienstpflichtigen zu Dienstleistungen auf Grund dieses Gesetzes an Bedingungen knüpfen oder von bestimmten Voraussetzungen abhängig machen. Er kann diese Befugnis auf die zur Anforderung von Dienstleistungen berechtigten Behörden übertragen.

(2) Der Reichsminister des Innern kann ferner Bestimmungen über die rechtliche Stellung und Gliederung der seiner Aufsicht unterstehenden Verbände und Organisationen treffen, denen Notdienstpflichtige zu Dienstleistungen zugewiesen werden.

III. Arbeitsrechtliche Folgen des Notdienstes.

§ 5

Nichtbegründung eines Arbeitsvertrags.

(1) Dienstleistungen auf Grund dieses Gesetzes begründen keinen Arbeitsvertrag. Der Reichsminister des Innern oder die von ihm bestimmten Stellen können eine abweichende Bestimmung treffen.

(2) Der Dienstleistungsempfänger ist zu den Leistungen (Handlungen, Duldungen und Unterlassungen) verpflichtet, die erforderlich sind, um die Dienstleistung zu ermöglichen.

§ 6

Verhältnis des Notdienstes zu bestehenden Beschäftigungsverhältnissen.

(1) Ein bestehendes entgeltliches Beschäftigungsverhältnis wird durch eine Heranziehung des Arbeitnehmers zu Dienstleistungen auf Grund dieses Gesetzes nicht aufgehoben. Es gilt vielmehr ungeachtet der nachfolgenden Bestimmungen, soweit von ihm Rechte und Pflichten aus der Reichsversicherung abhängen, in vollem Umfange als fortbestehend. Im übrigen ruhen die Rechte und Pflichten, die sich aus dem Beschäftigungsverhältnis ergeben, soweit sie der Dienstleistung im Wege stehen. Die Heranziehung des Arbeitnehmers zu Dienstleistungen gibt dem Arbeitgeber nicht das Recht, das Beschäftigungsverhältnis zu kündigen. Der Arbeitnehmer hat gegenüber dem Arbeitgeber keinen Anspruch auf Zahlung von Arbeitsentgelt und sonstigen Bezügen, sofern er länger als zwei Tage an der Arbeitsleistung verhindert ist. Von der Heranziehung zu Dienstleistungen ist dem Arbeitgeber von dem Notdienstpflichtigen unter Vorlage der Aufforderung nach § 3 Abs. 2 unverzüglich Kenntnis zu geben.

(2) Der Reichsminister des Innern kann die die Dienstleistung anfordernde Behörde ermächtigen, im Einzelfall von Abs. 1 abweichende Bestimmungen zu treffen.

§ 7

Pflicht zur Verschwiegenheit.

Die bei Inanspruchnahme oder in Erfüllung der Notdienstpflicht erlangten Kenntnisse von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen dürfen nur zu den in diesem Gesetz vorgesehenen Zwecken benutzt werden. Über andere Tatsachen, an deren Nichtbekanntwerden die Betroffenen ein berechtigtes Interesse haben, ist Verschwiegenheit zu beobachten.

IV. Fürsorgemaßnahmen und Entschädigung.

§ 8

Sicherung des Lebensbedarfs.

(1) Die Behörde, die den Notdienstpflichtigen heranzieht, hat gleichzeitig die erforderlichen Anordnungen zur Sicherung des Lebensbedarfs des Notdienstpflichtigen während der Dauer der Dienstleistung zu treffen. Sie kann zu diesem Zweck dem Dienstleistungsempfänger entsprechende Verpflichtungen auferlegen, gegebenenfalls auch die Zahlung einer angemessenen Vergütung durch den Dienstleistungsempfänger anordnen. Die Behörde kann auf Grund besonderer Ermächtigung diese Anordnungen einer anderen Dienststelle überlassen.

(2) Die Angehörigen des zu Dienstleistungen auf Grund dieses Gesetzes herangezogenen Notdienstpflichtigen erhalten zur Sicherung des notwendigen Lebensbedarfs Unterstützung nach Maßgabe des Familienunterstützungsgesetzes und der Familienunterstützungsvorschriften vom 30. März 1936 (Reichsgesetzbl. I S. 327, 329) in der jeweils geltenden Fassung (Notdienstfamilienunterstützung).

§ 9

Versorgung.

(1) Die Notdienstpflichtigen und ihre Hinterbliebenen erhalten nach näherer Bestimmung der Durchführungsvorschriften bei gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen einer Dienstbeschädigung auf Antrag Versorgung.

(2) Dienstbeschädigung liegt vor, wenn festgestellt oder wahrscheinlich ist, daß ein Körperschaden durch eine Dienstverrichtung, einen während des Dienstes erlittenen Unfall oder durch die dem Notdienst eigentümlichen Verhältnisse verursacht ist.

§ 10

Entschädigung bei Sachleistungen.

Soweit einem Notdienstpflichtigen durch die Verwendung von Sachen gemäß § 1 Abs. 3 ein wirtschaftlicher Schaden entsteht, dessen Tragung ihm billiger Weise nicht zugemutet werden kann, ist er von dem Dienstleistungsempfänger angemessen zu entschädigen.

V. Schlußbestimmungen.

§ 11

Beschwerde.

(1) Gegen die Heranziehung zu Dienstleistungen und gegen Maßnahmen und Entscheidungen nach § 6 Abs. 2, § 8 Abs. 1 und § 10 steht dem Betroffenen und seinem gesetzlichen Vertreter ausschließlich die Beschwerde innerhalb einer Frist von 2 Wochen zu. Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung. Die Beschwerdeentscheidung ist endgültig.

(2) Der Reichsminister des Innern bestimmt die Behörden, die über die Beschwerde entscheiden.

§ 12

Strafbestimmungen.

Wer den auf Grund dieses Gesetzes ergehenden Anordnungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt oder sonstige ihm auferlegte Verpflichtungen nicht ordnungsmäßig erfüllt, wird, sofern nicht auf Grund anderer Bestimmungen eine höhere Strafe verwirkt ist, mit Geldstrafe bis zu 150,- RM oder Haft, in schweren Fällen mit Gefängnis und Geldstrafe oder einer dieser beiden Strafen bestraft.

§ 13

Durchführungs- und Ergänzungsvorschriften.

Der Reichsminister des Innern erläßt im Einvernehmen mit den beteiligten Reichsministern die zur Durchführung und Ergänzung dieses Gesetzes erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften.

§ 14

Inkrafttreten des Gesetzes.

Dieses Gesetz tritt mit dem ... in Kraft.

Berlin, den ...

Der Führer und Reichskanzler

Der Reichsminister des Innern

b.: Der Wehrwirtschaftsstab an die Abteilung Landesverteidigung. 21. März 1938⁴

Geheim

W Stb steht grundsätzlich auf dem Standpunkt, daß Fragen des Arbeitseinsatzes nicht dem Reichsminister des Innern überlassen werden können, sondern der Zuständigkeit des Reichsarbeitsministers vorbehalten bleiben müssen. Dem Notdienstgesetz kann deshalb in der vorliegenden Form nicht zugestimmt werden.

Das Notdienstgesetz will in getarnter Form die Heranziehung der Bevölkerung zum Volksdienst vor Verkündung des Kriegszustandes ermöglichen, weil das „Gesetz über den deutschen Volksdienst“ vom 21. 5. 1935⁵ im Frieden nicht veröffentlicht ist.

Mit Schreiben W Stb W Rü 1375/38 g vom 15. 3. 38 hat W Stb die Veröffentlichung des Volksdienstgesetzes beantragt⁶. Hierdurch würde sich der Erlaß des Notdienstgesetzes mindestens insoweit, als er die Bekämpfung wirtschaftlicher Gefahren erfassen soll, erledigen. Sollte diesem Antrag nicht entsprochen werden, so muß jedenfalls der Inhalt des Notdienstgesetzes dem des Volksdienstgesetzes angepaßt werden.

Das ist nicht der Fall. Vielmehr geht – § 3 und 4 des Entwurfs – die Verteilung der Dienstpflichtigen, die nach dem Volksdienstgesetz dem Arbeitsminister und den Dienststellen der Reichsanstalt für A[rbeits]V[ermittlung] und A[rbeitslosen]-V[ersicherung] zufällt, auf den Minister des Innern über. Der Entwurf hat offenbar die gleiche Tendenz wie der unter Pol.O.V.u.R.g. Nr. 7/37 g.Rs. v. 13. 10. 37 vom Innenminister aufgestellte Entwurf für die Einführung einer „Volkskartei“⁷, der gleichfalls, statt sich auf die Erfassung der Bevölkerung zu beschränken, deren Arbeitseinsatz zu übernehmen versuchte.

Gegen diesen Anspruch des Innenministers muß eindeutig Stellung genommen werden. Es erscheint nicht angängig, die Klärung grundsätzlicher Belange, die vom Gesetz selbst bereits in eine unerwünschte Richtung gelenkt werden, lediglich den Ausführungsbestimmungen zu überlassen. Wenn schon im letzten Kriege gelegentlich der Einführung des vaterländischen Hilfsdienstes die Oberste Heeresleitung die Forderung aufstellte, daß „das Arbeitsamt zuständig sein sollte für die gesamte Bevölkerung des deutschen Reiches (einschl. der Gefangenen) außer der kämpfenden

⁴ Abgefaßt unter z. T. wörtl. Anklängen an die Stellungnahme der Rüstungswirtschaftl. Abt. (W Rü) im W Stb vom 9. 3. 1938; RW 19/482.

⁵ ARH II/1, Nrr. 156, 159 P. 1, 164.

⁶ Nicht ermittelt. Einen entspr. Antrag des RAM hatte der RKRm, vor den Erfahrungen aus der „Österreich-Aktion“, auf Betreiben des W Stb noch 1937 abgelehnt; s. ARH IV, Nr. 118 Anm. 1.

⁷ Nicht ermittelt, s. aber ARH III, Nr. 191 Anm. 13; WILHELM, Polizei, S. 109 f.; generell Liebermann v. SONNENBERG/Artur KÄÄB, Die Volkskartei – ein Handbuch, München-Berlin 1939. – Zu der nachfolgend referierten Auffassung, die sich mit der des RAM deckte, vgl. Dok. Nr. 69.

Truppe und deren unmittelbaren Reserven“⁸, so muß sich die Wehrmacht heute mit aller Schärfe gegen Versuche wenden, der damals unter dem Druck der Kriegsnotwendigkeiten von ihr selbst geschaffenen, inzwischen organisatorisch vollendeten, bereits mit der Durchführung der Mob-Vorbereitung beauftragten und infolge ihrer Friedensaufgaben allein sachverständigen Arbeitseinsatzorganisation die Führung in der Verteilung der Menschen im Sektor Arbeit streitig zu machen. Eine Zersplitterung auf diesem Gebiete müßte für den Ausgang eines Krieges ebenso nachteilig sein wie eine Teilung der militärischen Führung.

Es erscheint hiernach nicht möglich, in ein und demselben Gesetz die Bekämpfung öffentlicher Notstände und die Bekämpfung wirtschaftlicher Gefahren (Spannungszeit) zusammenzufassen. Denn während für die Bekämpfung öffentlicher Notstände die Polizei zuständig sein würde, ist die Bekämpfung wirtschaftlicher Gefahren in Spannungszeiten zweifellos Aufgabe der für den Arbeitseinsatz verantwortlichen Stellen, also zusammen mit dem Reichsarbeitsminister der Beauftragte für den Vierjahresplan bzw. der Reichswirtschaftsminister. Die Regelung der Bekämpfung wirtschaftlicher Gefahren könnte auf Grund der dem Beauftragten für den Vierjahresplan erteilten Vollmachten im Verordnungswege oder auch im Wege einer Erweiterung des Gesetzes über den Schutz von Volk und Staat vom 28. 2. 1933⁹ getroffen werden. W Stb ist bereit, die in Frage kommenden Dienststellen zur Vorlage eines entsprechenden Entwurfs zu veranlassen.

Zu § 1 wird noch vorgeschlagen, zwischen Absatz 2 und Absatz 3 folgende Bestimmung einzufügen: „Der Leistungspflicht sind ferner unterworfen die juristischen Personen, die rechtsfähigen Personenvereinigungen, Anstalten und Einrichtungen des öffentlichen oder privaten Rechts.“

Diese Fassung entspricht wörtlich dem § 1 Absatz 2 des Kriegseinsatzgesetzes¹⁰.

Sollte sich L¹¹ der Auffassung von W Stb nicht anschließen können, wird um gemeinsamen Vortrag bei Chef OKW gebeten¹².

Th[omas] 21/3

⁸ Zitat in der umfangreichen Dokumentation zu Planung und Durchführung des HilfsdienstG bei Wilhelm DEIST (Bearb.), Militär und Innenpolitik im Weltkrieg 1914–1918, T. I, Düsseldorf 1970, Nrr. 184–245 nicht nachgewiesen. Der „Vaterländ. Hilfsdienst“, eingeführt im Rahmen des sog. Hindenburg-Programms (vgl. ARH II/1, Nr. 12 Anm. 9) durch Gesetz vom 5. 12. 1916 (RGBl. S. 1333), verfügte die Arbeitspflicht für alle nicht zum Heeresdienst eingezogenen 17–60jährigen Männer, abzuleisten in der Verwaltung, Krankenpflege, Land- und Forstwirtschaft, in Rüstungs- oder anderen kriegswichtigen Betrieben. Die Leitung unterstand dem neugeschaffenen Kriegsamt im Preuß. Kriegsministerium. Jedoch war den Arbeitern die Freizügigkeit gesichert, der Wechsel der Arbeitsstelle wegen höherer Lohnaussichten konnte nicht versagt werden. Der Hilfsdienst vermochte deshalb auch den Kampf um die Arbeitskräfte und die Lohnstreikerei nicht zu verhindern. Exemplarisch s. Karl D. ERDMANN, Der Erste Weltkrieg, in: GEBHARDT/GRUNDMANN, Handbuch der dt. Geschichte, Stuttgart 1973, Bd. IV, § 19; Gerald D. FELDMAN, Armee, Industrie und Arbeiterschaft in Dtl. 1914 bis 1918, Berlin-Bonn 1985, S. 169 ff.

⁹ Die auf die Vernichtung der kommunist. Opposition zielende VO zum Schutze von Volk und Staat vom 28. 2. 1933 (RGBl. I S. 83), die sog. ReichstagsbrandVO; s. ARH I/1 Nr. 34.

¹⁰ Vom 21. 5. 1935, geheim; s. ARH II/1, Nrr. 138, 159 P. 2, 160.

¹¹ Abt. Landesverteidigung im OKW unter Leitung von Oberst Jodl.

¹² Der weitere Fortgang ist aus den Akten nur soweit zu rekonstruieren, daß die Wehrwirtschaftl. Abt. (W Wi) des W Stb am 7. 5. 1938 der Abt. L als Besprechungsgrundlage einen eigenen GesEntw. vorlegte, „in dem versucht worden ist, den Inhalt des Notdienstgesetzes und des Volksdienstgesetzes zusammenzufassen. Bei Annahme dieses Entwurfs würde das Volksdienstgesetz und dessen Veröffentlichung gegenstandslos werden“; RW 19/482. In ihm war unterschieden zwischen „öffentl. Notständen“, dessen Bekämpfung dem RIM obliegen, und „wirtschaftl. Gefahren“, deren Abwehr durch Notdiensteinsatz federführend dem RAM anvertraut sein sollte. Augenscheinlich spielte dieser Entw., der ohne Befassung des GB und RAM zustande gekommen war (s. Dok. Nr. 69 zu Anm. 5), bei den folg. Beratungen aber keine Rolle. Nach Erlaß der Göringschen VO zur Sicherstellung des Kräftebedarfs für Aufgaben von besonderer staatspolit. Bedeutung vom 22. 6. 1938 (RGBl. I S. 652), welche die Rechtsgrundlage zur Dienstverpflichtung von Arbeitskräften für den Westwallbau abgab (Dok. Nr. 143), hielt der W Stb im Gegensatz zur Abt. L ein eigenes NotdienstG für den Spannungsfall und den X-Fall (Kriegsbeginn ohne öffentl. Mobilmachung) für verzichtbar; RW 19/482. Jedoch forcierte dann Göring während der Sudetenkrise doch die Umarbeitung des bisherigen GesEntw., den der RIM am 6. 7. 1938 in nochmals revid. Fassung eingebracht hatte (mit DVO-Entw. in: R 3001/10697, Bl. 364–375), zu einer VO des BVJP, die dessen wichtigste Bestimmungen übernahm, allerdings ohne Altersbegrenzung der Dienstpflicht. Die Vertreter der Abt. L und des W Stb wurden auf einer Besprechung am 8. 10. 1938 mit dem fertigen VO-Entw. konfrontiert, ohne auf ihn noch Einfluß nehmen zu können; RW 19/482. Göring fertigte die 3. VO zur Sicherstellung des Kräftebedarfs für Aufgaben von besonderer staatspolit. Bedeutung (NotdienstVO) am 15. 10. 1938 aus (RGBl. I S. 1441). Vgl. ABSOLON, Wehrmacht IV, S. 13–15.

Nr. 47: Projekt eines Notdienstgesetzes mit Stellungnahme des Oberkommandos der Wehrmacht. 15. Februar / 21. März 1938a. Vorlage an die Abteilungen des Oberkommandos der Wehrmacht. 15. Februar 1938b. Der Wehrwirtschaftsstab a...

Zitierhinweis

Nr. 47 Projekt eines Notdienstgesetzes mit Stellungnahme des Oberkommandos der Wehrmacht. 15. Februar / 21. März 1938a. Vorlage an die Abteilungen des Oberkommandos der Wehrmacht. 15. Februar 1938b. Der Wehrwirtschaftsstab an die Abteilung Landesverteidigung. 21. März 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d047>